

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



12 ม.ค. 2567
(ด. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๗๖/๒๕๖๓
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๒๙/๒๕๖๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ระหว่าง { บริษัท ซีวิคอน เอ็นจิเนียริง (2001) จำกัด ผู้ฟ้องคดี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ ๑
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ ๒
ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ ที่ ๓
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๕๕/๒๕๖๐
หมายเลขแดงที่ ๑๒๙/๒๕๖๓

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (กบหพน-ฟ.)-จ.๓/๒๕๕๙ งานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๑ (Warehouse) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หจพพน-ฟ. งานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๒ (Workshop) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หอบพน-ฟ. และงานปรับปรุงอาคาร Admin เพื่อตั้ง Battery & UPS โดยเงื่อนไขการเสนอราคาตามข้อ ๓.๑๔ ของขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) ของการประกวดราคา กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมการประมูลจะต้องส่งหนังสือ



/รับรอง...

รับรองผลงานและสำเนาสัญญามาพร้อมกับใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมหลักฐานหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด และสำเนาสัญญางานก่อสร้างอาคาร EMTC4 ต่อคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมา วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หนังสือรับรองผลงานที่เสนอในการประกวดราคานั้นมีปัญหา เนื่องจากบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ไม่เคยออกหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และนายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ (Mr. Peter Cauwelier) ผู้ลงนามในหนังสือรับรอง ได้ออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ แล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือที่ กพพ. ๙๕๑๕๐๐/๘๑๖๙๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงในวันดังกล่าว นั้น มีข้อสรุปว่า คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะยึดถือเอกสารที่ได้รับการลงนามถูกต้องเป็นหลัก ผู้ฟ้องคดีจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า หนังสือรับรองผลงานออกมาจากบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด จริง หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถพิสูจน์หรือมีพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวอ้างของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำเป็นต้องดำเนินการสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป ต่อมา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ กพพ. ๙๓๒๘๐๐/๑๙๘๑๔ เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กพพ. (กบพพน-ฟ.)-จ.๓/๒๕๕๙ งานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๑ (Warehouse) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หจพพน-ฟ. งานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๒ (Workshop) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หอบพน-ฟ. และงานปรับปรุงอาคาร Admin เพื่อตั้ง Battery & UPS โดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับสำเนาหนังสือรับรองนั้น การกระทำได้กล่าวถือเป็นกรกระทำโดยไม่สุจริตเข้าข่ายการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ เลขที่ CVC_๐๐๑/กพพ. (กบพพน-ฟ.)-จ.๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งการลงโทษเป็นผู้ทำงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



/มีหนังสือ...

มีหนังสือ ที่ กพผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๐๔๑๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ โดยมีมติยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทำงานให้แก่บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด จริง ปราบฏตามหลักฐานสัญญาว่าจ้าง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐ ทวิ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ สำเนาใบสั่งว่าจ้างทำงาน และหนังสือค้ำประกันการทำงานฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้มีการยอมรับว่าผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานให้แก่บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด จริง อีกทั้งผู้ฟ้องคดีและบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีข้อพิพาทกันอยู่ในเรื่องการคืนเงินประกันผลงาน เนื่องจากเมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานให้แก่บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด จนแล้วเสร็จ บริษัทจึงมีหน้าที่ที่จะต้องคืนหนังสือค้ำประกันผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการประกันผลงาน แต่ไม่ยอมคืนหนังสือค้ำประกันผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี จนเมื่อผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษให้เป็นผู้ทำงานตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บริษัทดังกล่าวจึงนำมาคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในภายหลัง ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทำงานให้แก่บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการที่บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงว่า กรรมการบริษัท คือ นายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ ได้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวมาจากบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสทราบได้ว่า นายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ จะยังคงเป็นกรรมการของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือไม่ เพราะเป็นเรื่องภายในของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ฟ้องคดีพยายามขอให้บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ออกหนังสือรับรองผลงานฉบับใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด เมื่อได้หนังสือรับรองผลงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็นำไปยื่นต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการประกวดราคางานมาโดยตลอด เพราะหากผู้ฟ้องคดีทราบว่าหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวมิได้เป็นเอกสารที่บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้ หรือเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ ผู้ฟ้องคดีคงไม่นำไปใช้อ้างหรือแสดง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้สุจริตและเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน
๒. ให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามระงับคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่องลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด และมีคำขอให้ศาลไต่สวนคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเป็นการเร่งด่วน ศาลมีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ยกคำขอไต่สวนฉุกเฉิน

ผู้ฟ้องคดียื่นคำชี้แจงตามคำสั่งศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน แจ้งมายังผู้ฟ้องคดี พร้อมแนบประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้ากองบริหาร โดยไม่มีใบตอบรับแต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดียื่นหนังสืออุทธรณ์อีกหนึ่งฉบับ คือ หนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว จึงฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงตามคำสั่งศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื่องจากผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองผลงาน อันเป็นเท็จต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (กบพพน-ฟ.)-จ.๓/๒๕๕๙ งานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๑ (Warehouse) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หจพพน-ฟ. งานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๒ (Workshop) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หอบพน-ฟ. และงานปรับปรุงอาคาร Admin เพื่อตั้ง Battery & UPS โดยมีหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๙๘๑๓-๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พิจารณาแล้วมีมติยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน โดยไม่ได้ระบุขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่แจ้งตามหนังสือที่ กพผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๐๔๑๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่บรรยายฟ้องว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานแล้ว จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเนื่องจากเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่า ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้นและยกอุทธรณ์ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะให้ศาลพิจารณาผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีด้วย ดังนั้น คำฟ้องในคดีนี้จึงแยกเป็นสองข้อหา ดังนี้ ข้อหาที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และข้อหาที่สอง ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามหนังสือ ที่ กพผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๐๔๑๖๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ไม่รับคำฟ้องในข้อหาที่หนึ่งที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และไม่รับคำฟ้องเฉพาะในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้พิจารณา และเมื่อศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหาดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป และมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรียกคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้ โดยกำหนดให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

ผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว โดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในข้อหาที่หนึ่งที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานตามประกาศการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และรับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป และขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยบรรเทาทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดจะได้มีคำพิพากษาต่อไป ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ ๓๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อดำเนินการประกวดราคา งานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๑ (Warehouse) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หจพพน-พ. งานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๒ (Workshop) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หอบพน-พ. และงานปรับปรุงอาคาร Admin เพื่อตั้ง Battery & UPS เลขที่ e-Auction กพผ. (กบพพน-พ.)-จ.๓/๒๕๕๙ โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ร่วมเข้าประกวดราคา และได้ยื่นหนังสือรับรองผลงาน จากบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบการประกวดราคาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ที่ กพผ. ๙๕๑๕๐๓/๔๙๘๗๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สอบถามไปยังบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด มีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ไม่ได้เป็นผู้ออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า ได้ดำเนินการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร บางกรวย เพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีฐานปลอมแปลงเอกสารแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ถึงผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้เข้าชี้แจงเหตุผล ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งพยานเอกสารหลักฐาน ประกอบ คณะกรรมการประกวดราคาได้ประชุมพิจารณาและหาแนวทางการดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีความเห็นว่าข้อมูลที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงมานั้นยังไม่ตรงประเด็น จึงเข้าข่ายจะต้อง ถูกลงโทษให้เป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และรายงานความเห็นดังกล่าวต่อผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเพื่อพิจารณา ต่อมา ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริง กรณีลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในกรณีลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงาน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นายบุญเสริม วิภาสดำรงกุล กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม ผูกพันผู้ฟ้องคดี และนายสุรเดช สุขเจริญ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมของผู้ฟ้องคดี ส่งหนังสือและเข้าชี้แจง ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการดังกล่าว ภายหลังจากการชี้แจง คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริง กรณีลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน มีความเห็นว่า ข้อมูลและเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีนำมาชี้แจงนั้น ยังไม่เพียงพอ ที่จะสามารถพิสูจน์และหักล้างได้ว่าหนังสือรับรองผลงานเป็นเอกสารจริง ผู้ฟ้องคดีจึงขอเวลา หาเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม และได้นำส่งหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมกับเข้าชี้แจงเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ อีกครั้ง แต่คณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอ ผู้ฟ้องคดีจึงมี หนังสือขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาการพิจารณาเป็นผู้ทำงาน โดยจะนำส่งเอกสารหรือ เข้าชี้แจงครั้งสุดท้ายภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่เมื่อถึงกำหนด ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชี้แจง หรือนำส่งเอกสารเพิ่มเติม คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน จึงพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีนำเสนอแล้วเห็นว่า หลักฐานดังกล่าวไม่สามารถ



/หักล้าง...

หักล้างหนังสือแจ้งปฏิเสธการออกหนังสือรับรองผลงานของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ จึงมีมติเห็นสมควรให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน เนื่องจากเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต และเข้าข่ายการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ (๑๓) และระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การลงโทษผู้ทำงาน ข้อ ๘๙ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงโทษผู้ฟ้องคดีและนายบุญเสริม วิชาสดำรงกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ฟ้องคดี ให้เป็นผู้ทำงาน และมีหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๙๘๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๙๘๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีและนายบุญเสริม วิชาสดำรงกุล ทราบแล้ว โดยมีผู้รับเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ขออุทธรณ์การลงโทษให้ผู้ทำงาน คณะกรรมการพิจารณาคำสั่งอุทธรณ์ลงโทษให้ผู้ทำงานให้ผู้ฟ้องคดีเข้าชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง ซึ่งผู้ฟ้องคดีชี้แจงโดยอ้างว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการเจรจากับบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้ผู้ทำงานออกไป และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมเป็นสำเนาบันทึกประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานของสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง และหลักฐานทางอีเมลที่ผู้ฟ้องคดีได้เจรจากับบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะทำการแก้ไขงานที่ยังไม่เสร็จสิ้นในช่วงเวลาการประกันผลงาน แต่บริษัทดังกล่าวแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขภายหลังจากหมดระยะเวลาประกันแล้ว และมีหนังสือขอขยายเวลาการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อกำหนดระยะเวลาการยื่นเอกสารเพิ่มเติม แต่เมื่อถึงกำหนดวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีมิได้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมใดๆ คณะกรรมการพิจารณาคำสั่งอุทธรณ์ลงโทษให้ผู้ทำงานจึงประชุมพิจารณาจากเอกสารหลักฐานทั้งหมดเท่าที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งและมีความเห็นว่า เอกสารของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือรับรองผลงานจากบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด มายื่นประกอบการประกวดราคา โดยเอกสารดังกล่าวบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเจ้าของเอกสารแจ้งปฏิเสธว่า ไม่เคยออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งผู้ฟ้องคดีไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวได้รับการออกจากผู้มีอำนาจของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็น การดำเนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมโดยการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ ตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ (๑๓) และระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การลงโทษผู้ทำงาน ข้อ ๙๐ คณะกรรมการพิจารณาคำสั่งอุทธรณ์ลงโทษให้ผู้ทำงานจึงไม่เห็นด้วย



/กับคำขอ...

กับคำขออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรที่จะเพิกถอนคำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน และรายงานความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาคำสั่งอุทธรณ์ลงโทษให้เป็นผู้ทำงานแล้ว เห็นพ้องด้วย จึงเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ที่ กพผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๐๔๑๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีการทำสัญญาและทำงานให้แก่บริษัท เอสซีอีอาร์ แมนูแฟ็คเจอริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยงานที่ทำนั้นเสร็จสิ้นแล้ว และผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ส่งสัญญาว่าจ้างที่ทำกับบริษัทดังกล่าว หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย และหนังสือคำประกัน การปฏิบัติงานของธนาคารให้แก่ศาล ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษเป็นผู้ทำงานจึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย นั้น ตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ (๑๓) กำหนดว่า “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ ผู้เสนอราคายาหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อ กพผ. ไม่ว่าจะกระทำ โดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา ประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคายาหนึ่งรายใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ กพผ. หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิด ความได้เปรียบ กพผ. โดยมีใช้เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ และระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การลงโทษผู้ทำงาน ข้อ ๙๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างหรือจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบนี้ หากมีเหตุ อันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่าผู้เสนอราคายาหนึ่งหรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให้หน่วยงานจัดหาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าว สมควรเป็นผู้ทำงานหรือไม่ แล้วทำเรื่องเสนอผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หน่วยงานจัดหา เพื่อจัดทำหนังสือแจ้งเหตุที่สงสัยไปยังผู้เสนอราคาที่ถูกสงสัยทราบทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาที่ถูกสงสัยชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง พร้อมทั้งยื่นเอกสาร



/หลักฐาน...

หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ โดยแจ้งไปด้วยว่า ถ้าไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลา จะถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงของ กฟผ. แต่เพียงฝ่ายเดียว และวรรคสอง กำหนดว่า หากผู้เสนอราคาที่ถูกสงสัยไม่สามารถชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงอันสมควร หรือไม่สามารถแสดงเหตุผลข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ กฟผ. ไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่จะถูกลงโทษได้ ให้ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปที่มีหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจัดหาส่งเรื่องให้ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ เพื่อจัดทำประกาศ กฟผ. สั่งการให้เป็นผู้ทำงาน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการประกวดราคางานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๑ (Warehouse) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หจพพน-ฟ. งานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๒ (Workshop) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หอบพน-ฟ. และงานปรับปรุงอาคาร Admin เพื่อตั้ง Battery & UPS เลขที่โครงการ e-Auction กฟผ. (กบพพน-ฟ.)-จ.๓/๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เข้าร่วมประกวดราคาและยื่นหนังสือรับรองผลงานจากบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบการประกวดราคาดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือสอบถามไปยังบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด มีหนังสือแจ้งมายังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ไม่ได้เป็นผู้ออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งในการชี้แจงและเอกสารของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือรับรองผลงานจากบริษัทดังกล่าวมายื่นประกอบการประกวดราคา โดยเอกสารดังกล่าวบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเจ้าของเอกสาร แจ้งปฏิเสธว่าไม่เคยออกหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งผู้ฟ้องคดีไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า หนังสือรับรองผลงานดังกล่าวได้รับการออกจากผู้มีอำนาจของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด จริง กรณีจึงเป็นการดำเนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมโดยการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ (๑๓) และระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การลงโทษผู้ทำงาน ข้อ ๙๐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน จึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว และเมื่อการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ย่อมชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกรณีที่ขอให้ยกเลิกประกาศ



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามหนังสือที่ กพผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๐๔๑๖๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีแสดงเอกสารหนังสือรับรองผลงานของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเท็จหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อหนังสือรับรองผลงานของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ และบริษัทดังกล่าวได้ยืนยันว่า นายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองดังกล่าว ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จะมีการลงนามในเอกสารรับรองผลงานดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานโต้แย้งหักล้างในข้อเท็จจริงดังกล่าว และไม่สามารถชี้แจงในประเด็นดังกล่าวได้ กรณีจึงรับฟังได้ว่า เอกสารหนังสือรับรองผลงานของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผู้ฟ้องคดีใช้ประกอบการยื่นประกวดราคาตามประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กพผ. (กบพพ-พ.)-จ.๓/-๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเอกสารเท็จ คดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเอกสารเท็จดังกล่าว ถือว่าเป็นการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร เห็นว่า หนังสือรับรองผลงานดังกล่าวถือเป็นเอกสารอันเป็นสาระสำคัญที่จะใช้ยืนยันความสามารถของผู้เข้าแข่งขันว่า เป็นผู้มีความสมบัติ มีประสบการณ์ และมีความสามารถเพียงพอในการดำเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวได้ และการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาในการประกวดราคาครั้งนี้ ยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก็เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เชื่อว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความสมบัติ มีประสบการณ์ และมีความสามารถในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันเอง เมื่อผู้ฟ้องคดีนำหนังสือรับรองผลงานของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นเอกสารเท็จดังที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้น มายื่นประกอบการประกวดราคาในครั้งนี้ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๔ (๑๓) ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานให้แก่บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้ฟ้องคดีไม่ทราบชื่อนายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ จะยังคงเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องภายในของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อได้หนังสือรับรองผลงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็นำไปยื่นต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการประกวดราคามาโดยตลอด หากผู้ฟ้องคดีรู้ว่าหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวมิได้เป็นเอกสารที่บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์



/(ประเทศไทย)...

(ประเทศไทย) จำกัด ออกให้ หรือเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ ผู้ฟ้องคดีคงไม่นำไปใช้อ้างหรือแสดง จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สุจริตและเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหาย นั้น เห็นว่า ในการประกวดราคาครั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบหลักฐานหนังสือรับรองผลงานและสำเนามาพร้อมกับใบเสนอราคามาด้วย มิฉะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่รับพิจารณา หนังสือรับรองผลงานจึงถือเป็นเอกสารอันเป็นสาระสำคัญในการประกวดราคาครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบถึงความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว และต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นเอกสารต้นฉบับที่ออกโดยบริษัทเจ้าของเอกสารดังกล่าวจริง หรือไม่ ก่อนที่จะนำไปยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาในครั้งนี้นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีนำหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยบริษัท เอสซีอีอาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ดังกล่าว แนบมาพร้อมกับการเสนอราคาในครั้งนี้ โดยเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารเท็จ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๔ (๑๓) ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ยกเลิกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ (๑๓) ประกอบข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง (๔) ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า หนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยบริษัท เอสซีอีอาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผู้ฟ้องคดีใช้ประกอบการยื่นประกวดราคาเป็นเอกสารเท็จ นั้น เห็นว่า หนังสือรับรองผลงานดังกล่าวไม่ได้เป็นเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำขึ้น โดยเมื่อได้รับหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงถูกต้อง เพราะลายมือชื่อของนายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ ในหนังสือรับรองผลงานและในสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบริษัท เอสซีอีอาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้มีการกล่าวไว้ตั้งแต่ในชั้นฟ้อง ส่วนที่บริษัท เอสซีอีอาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิเสธโดยกล่าวอ้างยืนยันว่านายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น จะให้ผู้ฟ้องคดีสามารถไปหาหลักฐานใดมาเพื่อยืนยันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ เพราะเป็นเรื่องภายในของบริษัท เอสซีอีอาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งหากจะพิสูจน์ความจริงก็จำเป็นที่จะต้องเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาทำการสอบถามโดยจะให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พิสูจน์แต่เพียงฝ่ายเดียวคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และเป็นการผลักภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีในการพิสูจน์



/เอกสาร...

เอกสารที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้จัดทำหรือเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีกับบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด นั้น มีความเกี่ยวข้องกันมาก่อนโดยผู้ฟ้องคดีได้ทำงานให้แก่บริษัทดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะได้รับหนังสือรับรองผลงานจากบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้สุจริตเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้จัดทำหนังสือรับรองผลงาน และเข้าใจและเชื่อมาโดยตลอดว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริงไม่ใช่เอกสารเท็จ สำหรับประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การยื่นหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยตนเอง อันเป็นการการกระทำที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม นั้น เห็นว่า ตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ (๑๓) ประกอบข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ผู้เสนอราคา คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้รับช่วงงานที่จะถูกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งการให้เป็นผู้ทำงานเพราะเหตุดำเนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมด้วยการแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริตได้นั้น ผู้กระทำความผิดต้องมีเจตนาพิเศษ กล่าวคือ การแสดงเอกสารอันเป็นเท็จหรือกระทำการใดโดยทุจริตต้องมีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้แต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่เข้าร่วมเสนอราคาตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ในการนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้ถึง ๒ บริษัท คือ บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด และสำเนาสัญญาไปพร้อมกับใบเสนอราคาด้วย โดยหนังสือรับรองผลงานบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ลงชื่อโดยนายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ ผู้ช่วยประธานบริหาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือถึงบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ไม่เคยออกหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้งนายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ และบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางกรวยเพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีฐานปลอมแปลงเอกสารแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีให้ชี้แจงกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับคัดเลือกการประมูลงานก่อสร้างอาคาร EMTC พร้อมระบบ M&E มูลค่า ๒๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวม Vat) และมีบริษัทที่ปรึกษาและออกแบบ พร้อมควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำมาเพื่อดูแลโครงการนี้ โดยผู้ฟ้องคดีได้เข้า



/ดำเนินการ...

ดำเนินการตามรายการทั้งหมดจนแล้วเสร็จพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องของงานเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จากนั้นจึงได้ทำแบบ As-built พร้อม Bank Guarantee มูลค่าร้อยละ ๕ ไปส่งงานงวดสุดท้ายเพื่อประกันผลงานไว้อีก ๑ ปี ตามเงื่อนไขในสัญญา แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายสำนักงานใหญ่ทำให้เอกสารต้นฉบับบางรายการสูญหายไปบ้าง ผู้ฟ้องคดีให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการเข้าไปติดต่อขอให้ผู้จัดการจัดซื้อพิจารณาออกให้ภายหลังจากส่งงานและยื่น BG ค่าประกันผลงานให้บริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด แล้วเสร็จ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ลงนามในเอกสารหมดวาระไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นประมูลงานมาโดยตลอด ประกอบกับในการยื่นประมูลครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นผลงานของบริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินการส่งมอบงานเสร็จแล้ว ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีพยายามติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่เคยประสานงานในช่วงเวลานั้น ซึ่งได้รับแจ้งว่า ได้รับเอกสารมาจากบริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีให้มาชี้แจงเพิ่มเติมอีกในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งในวันดังกล่าว นายสุรเดช สุขเจริญ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้แทนผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้นซึ่งมีรายละเอียดทำนองเดียวกับคำฟ้องและหนังสือชี้แจงข้างต้น และคณะกรรมการดังกล่าวมีมติว่าจะยึดเอกสารที่ได้รับการลงนามโดยถูกต้องของบริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า หนังสือรับรองผลงานออกมาจากบริษัทดังกล่าวจริง ตามที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงมายังไม่เพียงพอที่จะหักล้างได้ จึงให้โอกาสผู้ฟ้องคดีนำส่งเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หากเหตุผลไม่สามารถหักล้างเอกสารของบริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป จากนั้นในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐานการแจ้งความบริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด มาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน แต่คณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าเอกสารดังกล่าวไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาของบริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ฟ้องคดีจึงขอขยายเวลาการพิจารณาเป็นผู้ทำงานเพิ่มเติมภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องจากขอเข้าต่อสู้คดีกับบริษัทดังกล่าว แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำส่งเอกสารหรือเข้าชี้แจงเพิ่มเติม คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ทำงานเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรที่จะหักล้างข้อเท็จจริง หนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีที่ใช้ประกอบการประกวดราคาจึงเป็นเอกสารเท็จ อันเป็นการกระทำความผิดตามระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



/ฉบับที่ ๒๖...

ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมีมติเห็นสมควรให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงโทษผู้ฟ้องคดีและนายบุญเสริม วิภาสดำรงกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงาน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นไม่ปรากฏที่ใดเลยว่า การที่ผู้ฟ้องคดี ได้แสดงหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง ผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ กรณีจึงถือว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดี ยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดในข้อหาขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมโดยการแสดง เอกสารอันเป็นเท็จ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๔ (๑๓) ประกอบข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง (๔) ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ประชุม พิจารณานำหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงมีมติ ยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี มติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย นอกจากนี้ ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า หนังสือรับรองผลงานถือเป็นเอกสารอันเป็น สารสำคัญที่จะใช้ยืนยันความสามารถของผู้เข้าแข่งขันว่า เป็นผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์ และ มีความสามารถเพียงพอในการดำเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวได้ และการที่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาในการประกวดราคาครั้งนี้ยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก็เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เชื่อว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความสามารถในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง ผู้เสนอราคาด้วยตนเอง เมื่อผู้ฟ้องคดีนำหนังสือรับรองผลงานซึ่งเป็นเอกสารเท็จมายื่นประกอบการ ประกวดราคาในครั้งนี้ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคາอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๔ (๑๓) ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น ในการยื่นเอกสารผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้ถึง ๒ บริษัท คือ บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และสำเนาสัญญาไปพร้อมกับใบเสนอราคาด้วย ซึ่งหากไม่มีกรณีบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดังกล่าวข้างต้น หรือยื่นหนังสือรับรองเพียงบริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว ผู้ฟ้องคดีก็จะมีปัญหาเป็นคดีนี้ เพราะผู้ฟ้องคดีก็มีคุณสมบัติ



/ครบถ้วน...

ครบถ้วน มีประสบการณ์และมีความสามารถเพียงพอ โดยเคยรับงานที่มีมูลค่าสูงกว่านี้มาแล้ว แต่ไม่ได้นำหลักฐานส่งเข้าในการประมูลในครั้งนี้และได้แนบไว้มาท้ายคำฟ้องแล้ว ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคาก็สามารถที่จะทำงานได้และพร้อมที่จะทำงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย ก็เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตมาโดยตลอดว่าหนังสือรับรองผลงานนั้นถูกต้องแท้จริงสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๔ (๑๓) ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดี เป็นให้เพิกถอนประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกประกาศดังกล่าวเป็นต้นไป

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แก้อุทธรณ์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าหนังสือรับรองผลงานเป็นเอกสารที่แท้จริงถูกต้อง เพราะลายมือชื่อของนายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ ในหนังสือรับรองผลงานและในสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน นั้น เห็นว่า ประเด็นที่พิพาทในคดีนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่า ลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงหรือไม่ แต่เป็นประเด็นข้อโต้แย้งว่า เอกสารหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดียื่นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อใช้ประกอบการประกวดราคาเป็นเอกสารที่เป็นเท็จหรือไม่ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาวินิจฉัยโดยชอบแล้วว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารเท็จ อีกทั้งยังได้วินิจฉัยโดยครอบคลุมถึงหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองผลงานก่อนใช้ยื่นประกอบการประกวดราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันของลายมือชื่อของนายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ จึงมิใช่ประเด็นที่อาจยกขึ้นโต้แย้งว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารเท็จ รวมทั้งไม่อาจปฏิเสธหน้าที่รับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าวก่อนยื่นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ นอกจากนี้ หนังสือรับรองผลงานเป็นเอกสารซึ่งมีนัยสำคัญและเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นผู้ประกวดราคา เนื่องจากเป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อเป็นการยืนยันหรือรับรองว่าได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาและรับรองผลการใช้งานได้ผลดีเป็นที่พึงพอใจ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เข้าร่วมการประกวดราคาจึงต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าหนังสือรับรองผลงานเป็นเอกสารที่ได้ออกโดยบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นคู่สัญญาผู้ว่าจ้างโดยแท้จริง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการประกวดราคา



/ยอมต้อง...

ย่อมต้องตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองผลงานเพื่อให้ทราบได้ว่า การเข้าร่วมประกวดราคานั้นนอกจากจะเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) กำหนดแล้ว คู่สัญญานั้นๆ ยังมีความพึงพอใจในผลงานที่ผู้เข้าร่วมประกวดราคาได้ดำเนินการจนสามารถออกหนังสือรับรองผลงานให้ได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ไม่สามารถที่จะยืนยันความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองผลงานนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า เป็นข้ออ้างที่ปฏิเสธหน้าที่อันพึงมีของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ประกาศเชิญชวน ให้เข้าร่วมการประกวดราคาย่อมประสงค์จะว่าจ้างผู้เข้าร่วมประกวดราคาที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และมีความรับผิดชอบผลงานของตนอย่างดีเพียงพอที่จะให้คู่สัญญาในสัญญาก่อนหน้าออก หนังสือรับรองผลงานให้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท เอสซีแอล แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปฏิเสธว่ามีได้เป็นผู้ออกหนังสือรับรองผลงานนั้น ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะไปว่ากล่าวดำเนินการทางกฎหมาย หรือเรียกร้องให้บริษัท เอสซีแอล แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจปฏิเสธหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่มีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ และการที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่มีขึ้นเพื่อควบคุม ตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใสของกระบวนการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่กฎหมายอาญาและไม่ใช่ข้อกำหนดที่มีโทษทางอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีอำนาจที่จะบังคับผู้ฟ้องคดีหรือพิจารณาในลักษณะเดียวกับศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีแต่เพียงอำนาจที่จะวินิจฉัยพฤติการณ์ที่ปรากฏโดยชัดแจ้งเท่านั้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องเชื่อถือบริษัท เอสซีแอล แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้เป็นเจ้าของ เอกสารหนังสือรับรองผลงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจพิจารณาให้แตกต่างไปจากที่บริษัทดังกล่าว ได้แจ้งคำตอบมาได้ นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองผลงานที่เจ้าของเอกสารปฏิเสธว่า มิได้เป็นผู้ออกหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวมาแล้วย่อมเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและปฏิเสธไม่ยินยอมปฏิบัติหน้าที่ที่พึงกระทำในฐานะผู้เข้าร่วมประกวดราคา ดังที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้แล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษา ศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบ คำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (กบหฟน-ฟ.)-จ.๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ งานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๑ (Warehouse) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หจพฟน-ฟ. งานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๒ (Workshop) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หอบฟน-ฟ. และงานปรับปรุงอาคาร Admin เพื่อตั้ง Battery & UPS โดยข้อ ๓.๑๔ ของขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาว่า ต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหรืองานปรับปรุงตกแต่งหรืองานต่อเติมอาคารที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างโดยตรงกับเจ้าของโครงการที่เป็นหน่วยงานราชการ องค์กร เทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้สำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ มิใช่ผู้รับจ้างช่วง ซึ่งมีราคางานตามสัญญาเดียว ไม่ต่ำกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยผลงานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันตรวจรับมอบงานถึงวันที่ยื่นของเอกสารด้านเทคนิค โดยต้องแนบหลักฐานหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมเสนอราคาตามประกาศดังกล่าว โดยยื่นหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกให้โดยบริษัท เอสซีอีอาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และสำเนาสัญญาไปพร้อมกับใบเสนอราคา แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกโดยบริษัท เอสซีอีอาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีหนังสือถึงบริษัทดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับแจ้งจากบริษัทดังกล่าวตามหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ว่า ไม่เคยออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้งนายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ ผู้ลงนาม ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ และได้มีการดำเนินการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางกรวย เพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีฐานปลอมแปลงเอกสารแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเลขที่ CVC_๐๐๑/กฟผ.(กบหฟน-ฟ.)-จ.๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการเข้าไปติดต่อขอให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อพิจารณาออกหนังสือรับรองผลงานให้ภายหลังจากส่งงานและยื่น Bank Guarantee คำประกันผลงานให้บริษัท เอสซีอีอาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด แล้วเสร็จ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ลงนามในเอกสารได้หมดวาระไปแล้วและผู้ฟ้องคดีได้ใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นประมูลงานมาโดยตลอด ประกอบกับงานปรับปรุง



/อาคาร...

อาคาร ท.๐๒๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยื่นประมูลครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นผลงานของบริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินการส่งมอบงานเสร็จแล้ว ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงว่าเอกสารหนังสือรับรองผลงานได้ไปติดต่อรับมาจากบริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด คณะกรรมการประกวดราคาได้ประชุมเพื่อพิจารณาหนังสือชี้แจงดังกล่าว และมีความเห็นว่าข้อมูลและผู้ฟ้องคดีชี้แจงมายังไม่ตรงประเด็น จึงมีมติให้ทำหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อให้เข้ามาชี้แจงอีกครั้ง ภายใน ๑๕ วัน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีคำสั่งที่ ค.๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ต่อมา ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยได้เสนอหนังสือรับรองผลงานที่ได้รับมาจากบริษัทอื่นๆ ซึ่งมีมูลค่าในการดำเนินงานมากกว่าของบริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ข้อมูลและเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีนำมาชี้แจงนั้นยังไม่เพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์และหักล้างได้ว่าหนังสือรับรองผลงานที่ยื่นมานั้น บริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออกเอกสารให้จริง ประกอบกับยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลของการถูกลงโทษให้เป็นผู้ปฏิบัติงานว่า ผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อีกต่อไป และเมื่อได้เสนอเรื่องต่อไปยังกรมบัญชีกลางจะส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าร่วมประมูลงานกับทางภาครัฐได้ ผู้ฟ้องคดีจึงขอเวลาเพื่อหาเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการแจ้งความบริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด มาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่คณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าเอกสารดังกล่าวไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงขอขยายเวลาการพิจารณาเป็นผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องจากจะขอต่อสู้คดีกับบริษัท เอสซีอีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำส่งเอกสารหรือเข้าชี้แจงเพิ่มเติม คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ปฏิบัติงานจึงมีมติเห็นสมควรให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ปฏิบัติงาน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศ เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยได้ลงโทษผู้ฟ้องคดีและนายบุญเสริม วิภาสดำรงกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๙๘๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ เลขที่ CVC_๐๐๑/กฟผ.(กบพพน-พ.)-จ.๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์การถูกลงโทษให้เป็นผู้ปฏิบัติงานตามประกาศดังกล่าว โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการเข้าไปติดต่อขอให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อพิจารณา



/ออกหนังสือ...

ออกหนังสือรับรองผลงานให้ภายหลังจากส่งงานและยื่น BG คำประกันผลงานให้แก่บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด แล้วเสร็จ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ลงนามในเอกสารหมดวาระไปแล้ว และผู้ฟ้องคดีใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นประมูลงานมาโดยตลอด ทั้งงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับงานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยื่นประมูลครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นผลงานของบริษัทดังกล่าวและบริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินการส่งมอบงานเสร็จหมดแล้ว ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงานได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมและชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้นจึงจะสามารถนำส่งเอกสารที่สามารถหักล้างหนังสือซึ่งบริษัทดังกล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้ออกหนังสือรับรองผลงานให้ได้ พร้อมส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานของสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง และหลักฐานทางอีเมลล์ที่ผู้ฟ้องคดีเจรจากับบริษัทดังกล่าวที่จะทำการแก้ไขงานที่ยังไม่เสร็จสิ้น ในช่วงเวลาการประกันผลงาน ซึ่งบริษัทดังกล่าวแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขภายหลังจากหมดระยะเวลาประกันแล้วให้แก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ เลขที่ CVC_๐๐๑/กฟผ.(กบหฟน-ฟ.)-จ.๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงานเพื่อขอขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์การลงโทษเป็นผู้ทำงานออกไปอีก ๓๐ วัน โดยอ้างว่างานจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนจึงจะเข้าไปติดตามเรื่องต่อไป แต่เมื่อครบกำหนดการขอขยายเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชี้แจงหรือยื่นเอกสารใดๆ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงานจึงได้พิจารณาตามเอกสารคำร้องขออุทธรณ์ และเอกสารประกอบคำชี้แจงเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้วเห็นว่าเอกสารของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ฟ้องคดีนำหนังสือรับรองผลงานจากบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด มายื่นประกอบการประกวดราคา ซึ่งบริษัทดังกล่าวแจ้งว่าไม่เคยออกหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงไม่เห็นด้วยกับคำขออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรที่จะเพิกถอนคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน จึงเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน และได้้นำเรื่องเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (กบหฟน-ฟ.)-จ.๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ยกเลิกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



/เรื่อง...

เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ กพผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๐๔๑๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้เพิกถอน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามหนังสือ ที่ กพผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๐๔๑๖๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามหนังสือ ที่ กพผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๐๔๑๖๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ โดยมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่าคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ (๑๓) กำหนดว่า “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคายกหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อ กพผ. ไม่ว่าจะกระทำ โดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสาร อันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง ผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคายกหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับ กพผ. หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ กพผ. โดยมีใช้เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้ผู้ว่าการสั่งการให้ผู้เสนอราคา คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือผู้รับจ้างซึ่งที่ กพผ. อนุมัติให้รับช่วงงานที่กระทำการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำงาน... (๔) ดำเนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๙๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในการดำเนินการซื้อหรือจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่าผู้เสนอราคายกหนึ่ง หรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให้หน่วยงานจัดทำดำเนินการตรวจสอบ



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงานหรือไม่ แล้วทำเรื่องเสนอผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจัดหา เพื่อจัดทำหนังสือแจ้งเหตุที่สงสัยไปยังผู้เสนอราคา ที่ถูกสงสัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาที่ถูกสงสัยชี้แจงเหตุผล ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ หนังสือแจ้ง ทั้งนี้ โดยแจ้งไปด้วยว่าถ้าไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลา จะถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงของ กฟผ. แต่เพียงฝ่ายเดียว วรรคสอง กำหนดว่า หากผู้เสนอราคา ที่ถูกสงสัยไม่สามารถชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงอันสมควร หรือไม่สามารถแสดงเหตุผลข้อเท็จจริง ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ กฟผ. ไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ถูกลงโทษได้ ให้ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจัดหาส่งเรื่องให้ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ เพื่อจัดทำประกาศ กฟผ. สั่งการให้เป็นผู้ทำงาน

ข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (กบพฟน-ฟ.)-จ.๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีความประสงค์ให้ดำเนินการ เกี่ยวกับงานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๑ (Warehouse) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หจพฟน-ฟ. งานปรับปรุงอาคาร ท.๐๒๒ (Workshop) เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และที่ทำการของแผนก หอบพฟน-ฟ. และงานปรับปรุงอาคาร Admin เพื่อตั้ง Battery & UPS โดยได้กำหนดคุณสมบัติ ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาในประการหนึ่งว่า ต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืองานปรับปรุงตกแต่งหรืองานต่อเติมอาคารที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างโดยตรงกับ เจ้าของโครงการที่เป็นหน่วยงานราชการ องค์กร การ เทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ สำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมเสนอราคาตามประกาศดังกล่าวโดยยื่นหนังสือ รับรองผลงานซึ่งออกให้โดยบริษัท เอสซีอีอาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และสำเนาสัญญา พร้อมกับใบเสนอราคา แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงบริษัท เอสซีอีอาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงานและได้รับแจ้งจากบริษัทดังกล่าว ตามหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ว่า ไม่เคยออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้งนายปีเตอร์ โคเวอร์ลิเยร์ ผู้ลงนาม ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ และได้มีการดำเนินการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร บางกรวย เพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีฐานปลอมแปลงเอกสารแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มี หนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลในกรณีดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการของผู้ฟ้องคดี เข้าไปติดต่อขอให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อพิจารณาออกหนังสือรับรองผลงานให้ภายหลังจากส่งงาน



/และยื่น...

และยื่น Bank Guarantee ค้ำประกันผลงานให้บริษัท เอสซีเอส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด แล้วเสร็จ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ลงนามในเอกสารหมดวาระไปแล้ว และผู้ฟ้องคดีได้ใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นประมูลงานมาโดยตลอด ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่เคยประสานงานในช่วงเวลานั้น ได้รับแจ้งว่าไปติดต่อรับมาจากบริษัท เอสซีเอส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาได้ประชุมเพื่อพิจารณาหนังสือชี้แจงดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า ข้อมูลที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงมายังไม่ตรงประเด็น จึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาชี้แจงอีกครั้ง และต่อมาในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็นว่า ข้อมูลและเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีนำมาชี้แจงนั้นยังไม่เพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์และหักล้างได้ว่าหนังสือรับรองผลงานที่ยื่นมานั้น บริษัท เอสซีเอส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออกเอกสารให้จริง ผู้ฟ้องคดีจึงขอเวลาเพื่อหาเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม และต่อมาได้นำหลักฐานการแจ้งความบริษัท เอสซีเอส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด มาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน แต่คณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าเอกสารดังกล่าวไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงขอขยายเวลาการพิจารณาเป็นผู้ทำงานเพิ่มเติมภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำส่งเอกสารหรือเข้าชี้แจงเพิ่มเติม คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ทำงานจึงมีมติเห็นสมควรให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศ เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยได้ลงโทษผู้ฟ้องคดีและนายบุญเสริม วิภาสดำรงกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ฟ้องคดี ให้เป็นผู้ทำงานจากข้อเท็จจริงดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่งในการเข้าเสนอราคาว่า ผู้เข้าเสนอราคาต้องมีการยื่นเอกสารหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างที่รับรองโดยหน่วยงานราชการ องค์กร เทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้สำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ก็เพื่อเป็นหลักประกันในเบื้องต้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะได้ผู้เข้าเสนอราคาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงกับที่ต้องการ และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตรงตามความประสงค์ที่ได้ออกประกาศประกวดราคา และการที่ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ถูกต้องก็เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องตรวจสอบว่าหนังสือรับรองผลงานรวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นเอกสารในการเข้าเสนอราคาเป็นเอกสารที่มีความถูกต้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัท เอสซีเอส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด แต่บริษัทดังกล่าวได้แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า บริษัทไม่เคยออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้งผู้ลงนามในหนังสือรับรองผลงานได้ออกจากการเป็น



/กรรมการ...

กรรมการบริษัทแล้ว ข้อมูลและเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีนำมาชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์และหักล้างได้ว่าหนังสือรับรองผลงานที่ยื่นมานั้น บริษัท เอสซีเอส แมนูแฟ็คเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออกเอกสารให้จริง กรณีจึงรับฟังได้ว่าหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเอกสารที่มีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร อย่างไรก็ตาม สำหรับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสารหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยบริษัท เอสซีเอส แมนูแฟ็คเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นั้น บริษัทดังกล่าวได้ชี้แจงว่า ผู้ลงนามในหนังสือรับรองผลงานได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว การลงนามในเอกสารหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยบริษัท เอสซีเอส แมนูแฟ็คเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นการลงนามรับรองโดยผู้ที่ไม่มีความกระทำการดังกล่าว ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ทำงานว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำงานตามสัญญา กับบริษัท เอสซีเอส แมนูแฟ็คเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จริง โดยผู้ฟ้องคดีได้แสดงให้เห็นถึงสัญญาที่ได้จัดทำขึ้น รายละเอียดในการดำเนินการตามสัญญา และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจึงแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำงานตามสัญญาให้แก่บริษัท เอสซีเอส แมนูแฟ็คเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือรับรองผลงานจากบริษัท เอสซีเอส แมนูแฟ็คเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้นำเอกสารหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการยื่นประมูลงาน โดยผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่าหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวได้ลงนามโดยผู้ที่ไม่อำนาจ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่าหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวได้ลงนามโดยผู้ที่ไม่อำนาจ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญากับบริษัท เอสซีเอส แมนูแฟ็คเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จริง และผู้ฟ้องคดีได้ใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นประมูลงานมาโดยตลอดทั้งงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้งผู้ฟ้องคดียังมีหนังสือรับรองผลงานที่ได้รับมาจากบริษัทอื่นๆ อีกหลายบริษัทที่สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคาในครั้งนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประมูลครั้งนี้ นอกจากผู้ฟ้องคดีจะได้อื่นหนังสือรับรองผลงานของบริษัท เอสซีเอส แมนูแฟ็คเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว ผู้ฟ้องคดียังได้อื่นหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกโดยบริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เอกสารหนังสือรับรองผลงานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เป็นเอกสารเท็จเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงประกาศ เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณามีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานแล้ว ประกาศฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงมูลเหตุในการลงโทษว่า การยื่นหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จ ถือเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต เข้าข่ายการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า การจะพิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีด้วยมูลเหตุที่กล่าวอ้างในคำสั่งว่า



/เป็นการ...

เป็นการเข้าข่ายการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมนั้น ต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบความผิดตามข้อ ๔ (๑๓) ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดว่า ต้องมี การกระทำของผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อ กฟผ. โดยแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา ด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับ กฟผ. หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ กฟผ. โดยมีใช่ เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ไม่ได้ ตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองผลงานที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้ เอกสารหนังสือรับรองผลงานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เป็นเอกสารเท็จเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือมีเจตนาที่จะแสดงเอกสารอันเป็นเท็จแต่อย่างใด และไม่ได้มีการกระทำใดของผู้ฟ้องคดีที่จะ แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นการกระทำอันขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้มีลักษณะ เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อันอาจจะถูกลงโทษให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๔ (๑๓) และข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๙๐ ของระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณามีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดี และนายบุญเสริม วิภาสดำรงกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ทำงาน ตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ การที่จะใช้อำนาจพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด เป็นผู้กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และมีคำสั่งลงโทษ ให้เป็นผู้ทำงานนั้น การใช้อำนาจในการพิจารณามีคำสั่งในกรณีดังกล่าวถือเป็นการใช้อำนาจ ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้รับคำสั่งดังกล่าว การใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องใช้เท่าที่กฎหมาย บัญญัติให้อำนาจและภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้อันเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย ของการกระทำทางปกครอง โดยการพิจารณาใช้อำนาจดังกล่าวย่อมไม่ได้หมายความว่า การกระทำที่ได้ดำเนินการพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ และขั้นตอนตามที่



/กฎหมาย...

กฎหมายกำหนดจะเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเสมอไป เนื่องจากการกระทำดังกล่าว
 ยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลระหว่างประโยชน์สาธารณะ
 กับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เอกชน (ความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ) อันเป็นไปตาม
 หลักการทางกฎหมายที่สำคัญ คือ “หลักความได้สัดส่วน” ประกอบด้วย ซึ่งหลักการดังกล่าว
 เป็นหลักการทางกฎหมายสำคัญประการหนึ่งที่ศาลปกครองสามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบ
 ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวได้ โดยประเด็น
 ข้อพิจารณาในเรื่องความเหมาะสมสามารถรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมเสนอราคา
 ตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
 ทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (กบหฟน-ฟ.)-จ.๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
 โดยได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานจำนวนสองฉบับ ซึ่งออกให้โดยบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์
 (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยในเวลาต่อมา
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการพิจารณาว่าหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกให้โดยบริษัท เอสซีลอร์
 แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีปัญหาเรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร และได้มีคำสั่ง
 ลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงานเนื่องจากเสนอหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จ อันเป็นการ
 ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงข้อ ๓.๑๔ ของขอบเขต
 ของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) ตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (กบหฟน-ฟ.)
 -จ.๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดถึงคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาว่า
 ต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหรืองานปรับปรุงตกแต่งหรืองานต่อเติมอาคาร
 ที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างโดยตรงกับเจ้าของโครงการที่เป็นหน่วยงานราชการ
 องค์การ เทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้สำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ มิใช่ผู้รับจ้างช่วง
 ซึ่งมีราคางานตามสัญญาเดียวไม่ต่ำกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยผลงานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จ
 ครบถ้วนตามสัญญาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันตรวจรับมอบงานถึงวันที่ยื่นของ
 เอกสารด้านเทคนิค โดยต้องแนบหลักฐานหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญามาพร้อมกับ
 ใบเสนอราคา จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่กำหนดคุณสมบัติให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอ
 หนังสือรับรองผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามสัญญาฉบับเดียวซึ่งมีราคางานไม่ต่ำกว่า
 ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้กำหนดว่า ต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานจำนวนสองฉบับ การที่ผู้ฟ้องคดี
 ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานถึงสองฉบับ และมีเพียงฉบับเดียวคือหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกให้
 โดยบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น ที่มีปัญหาเรื่องความถูกต้อง
 แท้จริงของเอกสาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังสามารถพิจารณาคุณสมบัติการเป็นผู้เสนอราคา
 ของผู้ฟ้องคดีโดยพิจารณาจากหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยบริษัท พีพีจี โคทติ้งส์



/(ประเทศไทย)...

(ประเทศไทย) จำกัด ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาถึงแต่เพียงหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกให้โดยบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด และได้พิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงานเนื่องจากเสนอหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จ จึงเป็นการใช้อำนาจในการพิจารณา มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยไม่เหมาะสม ประเด็นข้อพิจารณาในประการต่อไปคือในเรื่องความจำเป็น ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงปัญหาความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรอง ผลงานซึ่งออกให้โดยบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีการติดต่อประสานงานไปยังบริษัทดังกล่าวเพื่อขอทราบรายละเอียดของข้อเท็จจริงที่แท้จริง และขอหารือข้อสรุปตลอดมา รวมทั้งได้พยายามขอให้บริษัทดังกล่าวออกหนังสือรับรองผลงานฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่บริษัทดังกล่าวก็ไม่ดำเนินการให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินงานและส่งมอบงาน ให้แก่บริษัทดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดียังได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณา เหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้เสนอหนังสือรับรอง ผลงานที่ได้รับมาจากบริษัทอื่นๆ ซึ่งมีมูลค่าในการดำเนินงานมากกว่าของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาเพิ่มเติม พิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงปัญหาความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกให้ โดยบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้พยายามเร่งแก้ไข ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ ทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วว่า ผู้ฟ้องคดียังมีหนังสือรับรองผลงานที่ได้รับมาจากบริษัทอื่นๆ ซึ่งมีมูลค่าในการดำเนินงานมากกว่าของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด อีกหลายฉบับ จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงในประการต่างๆ เกี่ยวกับการ เสนอหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดี และได้ทราบว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือรับรองผลงาน ที่ได้รับมาจากบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการยื่นเป็นหนังสือรับรองผลงานตามประกาศ ประกวดราคาในครั้งนี้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องใช้มาตรการ ในการพิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงาน โดยอาจจะกำหนดให้ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือ รับรองผลงานที่ได้รับมาจากบริษัทอื่นๆ เป็นฉบับใหม่เข้ามา หรือพิจารณาแต่เพียงหนังสือรับรอง ผลงานที่ออกให้โดยบริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้ยื่นมาก่อนก็เพียงพอแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงานจึงเป็นการใช้อำนาจในการ พิจารณาที่เกินความจำเป็น และประเด็นข้อพิจารณาในประการสุดท้ายคือในเรื่องความสมเหตุสมผล ระหว่างประโยชน์สาธารณะกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เอกชน (ความได้สัดส่วนในความหมาย อย่างแคบ) ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษสั่งให้เป็นผู้ทำงานมีมูลเหตุมาจากการ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการพิจารณาว่าหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอเพื่อเป็นเอกสาร ในการเข้าเสนอราคาซึ่งออกให้โดยบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด มีปัญหาเรื่อง



/ความถูกต้อง...

ความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร ซึ่งในขั้นตอนการเสนอหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวนี้เป็นเพียงขั้นตอนการเสนอเอกสารเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เข้าเสนอราคาว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เท่านั้น โดยที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือชนะการประกวดราคาแล้วไม่เข้าทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเป็นผู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติงานแล้วแต่ได้ละทิ้งงานไม่ดำเนินการต่อแต่อย่างใด ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีลงโทษให้เป็นผู้ทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้มีการชี้แจงถึงผลของการถูกลงโทษให้เป็นผู้ทำงานว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาในงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อีกต่อไป และเมื่อได้เสนอเรื่องต่อไปยังกรมบัญชีกลางจะส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าร่วมเสนองานกับทางหน่วยงานของรัฐได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายเพียงแค่นี้ไม่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้เท่านั้น แต่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายในการไม่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาในงานอื่นๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกับหน่วยงานของรัฐได้อีกต่อไป กรณีจึงถือเป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีมากเกินสมควร ประกอบกับขั้นตอนในการตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีมีปัญหาเรื่องความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองผลงานเป็นเพียงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เข้าเสนอราคาเท่านั้น โดยที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่เข้าไปทำสัญญา หรือเป็นผู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติงานแล้วแต่ได้ละทิ้งงานอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงานจึงเป็นการใช้อำนาจในการพิจารณาที่ไม่ได้ดำเนินการไปตามหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ เป็นการพิจารณาที่ไม่สมเหตุผลเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงความได้สัดส่วนระหว่างความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องคดีกับผลประโยชน์ที่จะได้รับการมีคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และความสมเหตุผล (ความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ) อันถือเป็นหลักการสำคัญของหลักความได้สัดส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายในการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน การมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีและนายบุญเสริม วิชาสดารกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ทำงาน ตามประกาศ เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน และถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในประการต่อไปว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามหนังสือ ที่ กพผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๐๔๑๖๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ลงวันที่ ๔



/ตุลาคม...

ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ ข้อเท็จจริงในส่วนนี้ปรากฏว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้เป็นผู้ทำงานแล้ว ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงานได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงาน โดยผู้ฟ้องคดีได้เข้าชี้แจงพร้อมส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน ของสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง และหลักฐานทางอีเมลที่ผู้ฟ้องคดีเจรจากับบริษัท เอสซีเอสอาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์การลงโทษ เป็นผู้ทำงานออกไปอีก ๓๐ วัน แต่เมื่อครบเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชี้แจงหรือยื่นเอกสารใดๆ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงานจึงได้พิจารณาตามเอกสารคำร้องขออุทธรณ์ และเอกสารประกอบคำชี้แจงเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และเห็นว่าเอกสารของผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ฟ้องคดีนำหนังสือรับรองผลงานจากบริษัท เอสซีเอสอาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวแจ้งว่าไม่เคยออกหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี มายื่นเป็นเอกสารประกอบการประกวดราคา กรณีจึงไม่เห็นด้วยกับคำขออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็น ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน และได้นำเรื่องเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จ ในการเสนอราคา จึงไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ยกเลิกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และได้แจ้งผล การพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้การดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงานจะได้พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ ออกหนังสือรับรองผลงานจากเอกสารต่างๆ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมการดังกล่าว รวมทั้งได้ขยายระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดี ได้เสนอพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อได้วินิจฉัยไว้ในข้างต้นแล้วว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีและนายบุญเสริม วิชาสดำรงกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ทำงาน ตามประกาศ เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่เห็นด้วย กับคำอุทธรณ์ที่ขอให้ยกเลิกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และได้มีหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๓๒๘๐๐/๑๐๔๑๖๒



/เรื่อง...

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึง
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกรณีที่ขอให้ยกเลิกประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามหนังสือ
ที่ กพพ. ๙๓๒๘๐๐/๑๐๔๑๖๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
โดยให้มีผลนับแต่วันที่มิคำวินิจฉัยดังกล่าว

นายมานิตย์ วงศ์เสรี

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

Signature

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายไชยเดช ตันติเวสส

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ

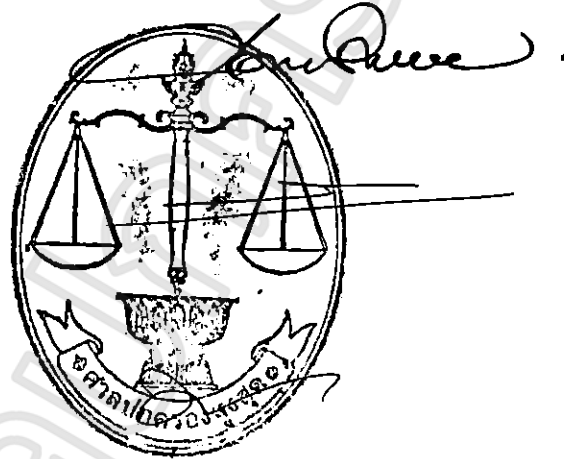
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสุมาลี ลิ้มปโหวาท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมศักดิ์ ตันตเลขา

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวันชัย กนกอังกูร

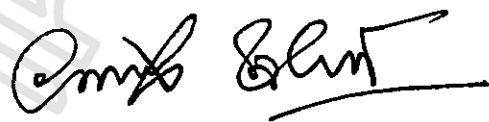
มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด

กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น

ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๗๖/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ๑. ๑๖๒๙/๒๕๖๖ ได้ทำคำพิพากษาโดยนายสมศักดิ์ ตันตเลขา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจาก นายสมศักดิ์ ตันตเลขา พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์)
ประธานศาลปกครองสูงสุด